

II. 감사 결과

1. 감사결과 총괄

[단위 : 건수(명)]

감사대상	징계 요구	처분		컨설팅		업무지도		계	비고
		경고	주의	개선	통보	시정	현지 시정		
○○○ ○○○ ○○○		1 (1)						1 (1)	
합 계		1 (1)						1 (1)	

가. 사건개요

○○○(現 ○○○) ○○○○○○○ ○○○은 「○○○」²⁾ 오픈 시기(2024. 3. 4.)부터 오픈 이벤트 기간(2024. 3. 4. ~ 4. 17.) 동안 제품판매 내용작성, 고객상담 등 직접적인 영리활동을 하였고, 쿠팡 판매사이트를 본인 명의로 직접 개설하였으며, 4. 16.과 9. 6.에는 근무시간 중 인터넷망 PC를 이용하여 재고·회계관리 및 주문관리 등 「○○○」 관리 사이트에 접속하였다.

또한, 「○○○」 관련 블로그 후기에는 ○○○과 고객들이 제품과 관련된 주문, 후기, 배송 등에 대해 상담하고 논의하는 카카오톡 대화 내용 등이 게시되어 있었고, 감사인이 「○○○」 카카오톡 오픈채팅방을 통해 대화를 요청하였을 때에는 ○○○의 휴대폰에 대화내용 메시지가 전송된 것이 확인되었으며, 판매제품 홍보용 사진과 인스타그램 릴스에 본인이 영상을 제공하여 판매행위에 활용되고 있는 것을 확인하였다.

다만, ○○○은 이에 대해 「○○○」 운영은 ○○○ 전공인 ○○○이 하고 있고, 세금 등 문제로 부친 명의로 되어 있는 것이며, 쿠팡 판매사이트 개설 당

2) ○○○ : ○○○○○○○, ○○○○○○○을 제작·판매하는 전자상거래 사업자로 등록된 간이과세사업체로, 인터넷포털 사이트(네이버 블로그, 네이버 스마트스토어, 쿠팡, 인스타그램을 통해 상품이 판매되고 있었고, 대표사업자는 ○○○의 부친(○○○)으로 국세청에 신고되어 있었음. 쿠팡의 경우에는 대표자 연락처가 ○○○ 명의의 휴대폰 연락처로 되어 있는 것을 확인하였고, 조사기간 중인 2024. 11. 1.경 쿠팡사이트는 폐쇄되었음

시 휴대폰 인증을 본인 휴대폰으로 하여 대표자 연락처가 남아 있는 것이고, 본인은 오픈 이벤트 당시 고객관리를 도와준 것과 사진·영상을 제공한 것 외에 어떠한 역할을 한 것이 없다고 하였으며, ○○○○ 개인 SNS와 「○○○○」 게시글이 유사한 이유는 ○○○○이 영업전략으로 주 고객층이 여성임을 고려해 여성인 ○○○○이 운영하는 것처럼 관리하였기 때문이라고 진술하였다.

나. 처분사항

1) ○○○○ ○급 ○○○○(감사 당시 ○○○○, 現○○○○) [경고]

「인사규정」 제34조(영리업무 및 겸직제한)과 공단 「대외직무 겸직 처리 방침」에 따르면 영리업무는 사업자명의로와는 무관하되 계속성과 재산상 이득을 취하는지 여부로 판단하고, 직무능률을 떨어뜨릴 우려가 있는 경우는 금지되며, 이를 위반하였을 경우 「인사관리세칙」 제71조 관련 [별표3] 징계양정기준에 따라 징계처분 될 수 있다.

○○○○의 경우, 가족의 영리사업을 목적으로 하는 쿠팡 판매사이트를 직접 개설하고 명의를 대여한 점, 영리물품 판매에 사용될 것을 목적으로 본인의 사진을 ○○○○에게 제공하고 홍보물 제작 영상을 제공하여 판매 목적물로 계속 활용되고 있는 점, 본인의 블로그를 통해 판매가 이루어 질 수 있도록 개인 블로그를 운영한 점 등은 가족사업의 수익 창출에 실질적으로 관여한 행위이고, 특히 한시적이지만 오픈 이벤트 기간 동안 계속된 카카오톡 오픈채팅방을 통한 고객상담 등 직접적인 영리행위와 공단 인터넷망 PC로 근무시간 중 관리 사이트에 접속(2024년 4월 16일 37회, 9월 6일 1회)한 행위는 명백히 직무능률을 떨어뜨릴 우려가 있는 금지행위에 해당하므로 공단 「정관」 제15조(임직원의 겸직제한) 및 「인사규정」 제34조(영리업무 및 겸직제한) 위반에 해당할 소지가 있고, 「인사규정」 제28조(성실의 의무) 및 「임직원 행동강령」 제26조(근무시간의 준수 및 근무시간 내 사적인 업무의 금지) 위반에 해당한다.

다만, 실질적으로 영리업무에 종사한 것은 오픈 이벤트 기간인 45일에 한정

된 것으로 보이고, 해당 기간 공단 인터넷망 PC 사용기록은 1일, 37회(관리 사이트 접속으로 회당 접속시간은 길지 않았을 것으로 보임)로 확인되며, 그 이후에는 근무 시간 중 고객 응대 등의 정황을 확인할 수 없고, 재산상 이득을 취하였는지 여부도 불분명하며, 그 외 쿠팡 판매사이트 명의대여와 본인 사진·영상 제공, 개인 블로그에 「○○○」 사이트를 연동시킨 행위는 징계사유로 보기에 무리가 있어, 이를 종합적으로 판단하여 **[경고]** 조치한다.

2. 처분요구와 통보사항

☐ 명세 : 붙임